

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 719/2549 บริษัททีไอ เทรดดิง จำกัด

ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 20

ผู้ร้องและบริษัท จ. ตกลงให้ระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาโดยวิธีอนุญาโตตุลาการภายใต้การจัดการของสถาบันอนุญาโตตุลาการของหอการค้าระหว่างประเทศ ต่อมาข้อพิพาทเกิดขึ้น บริษัท จ. เสนอข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการดังกล่าวและต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการจำนวนสามคน ผู้ร้องได้ร้องคัดค้านการแต่งตั้งดังกล่าวต่อศาล กรณีไม่ปรากฏเหตุว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกล่าวเป็นโมฆะ ใช้บังคับไม่ได้หรือมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา กระบวนการชั้นอนุญาโตตุลาการจึงต้องเป็นไปตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันดังกล่าว วิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ การดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ผู้ร้องอ้างว่าสูงเกินสมควร ก็ล้วนอยู่ในข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการดังกล่าวทั้งสิ้น ส่วนการคัดค้านอนุญาโตตุลาการ กฎหมายเปิดช่องให้ทำได้ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้มีบทบัญญัติให้คู่กรณีสามารถร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ หรือให้คณะอนุญาโตตุลาการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการแต่อย่างใด ส่วนการขอให้ศาลมีคำสั่งให้คณะอนุญาโตตุลาการหยุดการดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้น

อนุญาตตุลาการนั้น กรณีตามคำร้องยังไม่มีเหตุผลอันสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งให้หยุดการดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นอนุญาตตุลาการ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งยกคำร้องชอบแล้ว

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบของอนุญาตตุลาการให้ผู้ร้องมีโอกาสนำสืบพยานหลักฐานเสนอข้ออ้างข้อต่อสู้ ให้รับวินิจฉัยคำคัดค้านและคำร้องแย้งของผู้ร้อง และให้คณะอนุญาตตุลาการหยุดการดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นอนุญาตตุลาการจนกว่าคดีนี้จะถึงที่สุด

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งว่า ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจผู้ร้องที่จะขอให้เพิกถอนการพิจารณาชั้นอนุญาตตุลาการได้ถ้าอนุญาตตุลาการยังมิได้มีคำชี้ขาด ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ร้องว่า ผู้ร้องมีอำนาจที่จะยื่นคำร้องเช่นว่านี้หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ร้องและบริษัทเจที อินเตอร์ชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตกลงให้ระงับข้อพิพาททั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้กระบวนการทางอนุญาตตุลาการภายใต้การจัดการของสถาบันอนุญาตตุลาการของหอการค้าระหว่างประเทศกรณีไม่ปรากฏเหตุว่าสัญญาอนุญาตตุลาการดังกล่าวเป็นโมฆะ ใช้บังคับไม่ได้หรือมีเหตุทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา เมื่อคู่กรณีได้ตกลงให้ใช้กระบวนการทางอนุญาตตุลาการระงับข้อพิพาทภายใต้การจัดการของสถาบัน

อนุญาตตุลาการของหอการค้าระหว่างประเทศกระบวนการพิจารณาชั้น
อนุญาตตุลาการจึงต้องเป็นไปตามข้อบังคับของอนุญาตตุลาการของสถาบัน
อนุญาตตุลาการดังกล่าว วิธีการแต่งตั้งอนุญาตตุลาการที่ดี การดำเนินกระบวนการ
พิจารณาชั้นอนุญาตตุลาการที่ดี รวมทั้งค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ผู้ร้องอ้าง
ว่าสูงเกินสมควรก็ดี ล้วนอยู่ในกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาตตุลาการของสถาบัน
อนุญาตตุลาการดังกล่าวทั้งสิ้น การคัดค้านอนุญาตตุลาการกฎหมายก็เปิดช่องให้ผู้
ร้องดำเนินการได้อยู่แล้วตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ
พ.ศ.2545 แต่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมิได้มีบทบัญญัติให้คู่กรณีสามารถร้องขอให้
ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการพิจารณาของอนุญาตตุลาการหรือให้คณะอนุญาตตุลาการ
กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาตตุลาการ
แต่อย่างใด ส่วนการขอให้ศาลมีคำสั่งให้คณะอนุญาตตุลาการหยุดการดำเนิน
กระบวนการพิจารณาในชั้นอนุญาตตุลาการนั้นเห็นว่า กรณีตามคำร้องยังไม่มีเหตุผลอัน
สมควรที่ศาลจะมีคำสั่งให้หยุดการดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นอนุญาตตุลาการ ที่
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งยกคำร้อง ศาลฎีกา
เห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ.

(ปัญญารัตน์ วีระยะวานิช-สุวัฒน์ วรธนะหทัย-เกรียงชัย จິงจตุรพิธ)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นางสาวฉวีวรรณ แม้น
โชติ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ